



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

תיק מס': 23/02

בפני כב' המפקח פ. לוי

בענין: אברהם ו-מרים קריתי
רחוב יהודה 43, ירושלים
ע"י ב"כ: עו"ד ב. פדידה
רחוב בן יהודה 3, ירושלים.

התובעים

נ ג ד

חיים מזרחי
רחוב יהודה 43, ירושלים
ע"י ב"כ: עו"ד צ. לרנר
רחוב שמאי 14, ירושלים.

הנתבע

פ ס ק - ד י נ

נושא הסכסוך והמחלוקת בין הצדדים

ביום 31.1.02 הגישו התובעים את התובענה דנן שבה הם קובלים על רטיבות בדירתם בבית הנמצא ברחוב יהודה 43, ירושלים, המתמשכת זה מספר שנים, החודרת מהמרפסת הדרום-מערבית בדירת הנתבע המצויה מעליה, וגורמת להם נזקים שונים.

התובעים מציינים כי בימי הקיץ נגרמת הרטיבות משטיפת המרפסת והשקיה בלתי מבוקרת של עציצים המצויים בה, ואילו בעונת הגשמים כתוצאה מהגשם.

הואיל וכל נסיונותיהם ופניותיהם של התובעים אל הנתבע לעשות להפסקת אותה רטיבות ומניעתה עלו בתוהו, נאלצו התובעים – לטענתם – להגיש תובענה זו שבה הם מבקשים לחייב את הנתבע לבצע, באמצעות בעלי מקצוע ובפיקוח מהנדס מוסמך, את כל הנדרש לאיטום מלא של המרפסת בדירתם וכן לבצע את כל התיקונים והנזקים בדירת התובעים (טיוח, סידוד, צביעה וניקוי) וכן לפצותם בגין סבל ועוגמת נפש כפי שיקבע ע"י בית המשפט.

ביום 10.4.02 הגיש הנתבע כתב הגנה ובה טען כי דינה של התביעה להידחות, הן מטעמים שבסדרי דין והן מטעמים שבמהות.

בין היתר, טען הנתבע כי הרטיבות (המוכחשת לדידו) אם אמנם היא קיימת הרי מקורה "כמעט ללא כל ספק או בקירות החיצוניים שהם חלק מהרכוש המשותף או בצנרת הישנה של התובעים עצמם", וכי המרפסת בדירתם תוקנה בעבר ע"י מומחה מטעם בית המשפט ובפיקוח כונס נכסים,

רחוב בן יהודה 34 (מגדל העיר), ירושלים
קבלת קהל: ימים א' – ה' שעות 08:30 – 12:30
☒ ת"ד 2093 ירושלים 91020
☎ 02 – 5696162 ☎ 02 – 6244704



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

ובכלל תביעה זו של התובעים הינה קנטרנית וטורדנית וכל מטרתה אינה אלא להוסיף ולגרום לנתבע הוצאות, טרדה ועוגמת נפש ולא לצו לעקור מביתו למקום אחר.

מינוי מומחה מוסכם וסמכויותיו

בדיון שהתקיים ביום 17.3.02, עוד בטרם הגשת כתב ההגנה ע"י הנתבע, המלצתי לצדדים למנות מומחה מוסכם על מנת לפתור את הסכסוך ביניהם באופן מהיר, יעיל וקצר.

דא עקא, ב"כ הנתבע ביקש שהות לשקול הצעה זו ולגבש את עמדתו בכתב ההגנה שיוגש מטעם מרשו.

בדיון הנוסף שהתקיים ביום 10.4.02 הודיעו בעלי הדין ובאי כוחם על הסכמתם למנות את המהנדס יגאל ברגמן כמומחה מוסכם לביצוע הבדיקות הדרושות בדירות בעלי הדין ובכל מקום אחר בבית המשותף, ומתן חוות דעת של מומחה בכתב בענין הרטיבות בדירת התובעים, סיבותיה והאמצעים לתיקונה.

אשר על כן, ניתנה באותו מועד החלטה לפיה מונה המומחה המוסכם הנ"ל לביצוע הבדיקות הדרושות בענין הרטיבות. יש לציין כי בכתב המינוי נקבע גם, בין היתר, כי:

- א. המומחה גם יקבע על מי מוטלת האחריות לתיקונה של הרטיבות;
- ב. חוות הדעת של המומחה תהיה סופית ותחייב את הצדדים לפעול על פיה ללא כל עוררין.

ממצאי חוות הדעת של המומחה

חוות הדעת של המומחה המוסכם מיום 1.5.02 קובעת בצורה ברורה, מפורשת, נחרצת וחד משמעית כי הרטיבות בדירת התובעים מקורה, סיבותיה וגורמיה הם כולם במרפסת שבדירת הנתבע (בשל איטום לקוי והתואי של צנור הניקוז וצינור הביוב), וכי האחריות בגינה מוטלת על הנתבע והוא זה שצריך לבצע התיקונים הנדרשים להפסקתה ולמניעתה של הרטיבות.

כאן יש לציין כי חוות הדעת הנ"ל של המומחה המוסכם ניתנה לאחר שנערכה בדיקת הצפה תיקנית במרפסת בדירת הנתבע.

כמו כן, שלל המומחה הנ"ל בחוות דעתו את האפשרות שמקורם של מוקדי הרטיבות הוא מהקירות החיצוניים של הבית.

לבסוף, מפרט המומחה בחוות דעתו את האמצעים הדרושים לפתרון בעיית הרטיבות, נותן אומדן כספי לתיקונים הנדרשים, כולל תיקון הנזקים בדירת התובעים.

טענות הנתבע לאחר חוות הדעת של המומחה המוסכם

רחוב בן יהודה 34 (מגדל העיר), ירושלים
קבלת קהל: ימים א' – ה' שעות 08:30 – 12:30
☒ ת"ד 2093 ירושלים 91020
☎ 02 – 5696162 ☎ 02 – 6244704



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

בדיון שהתקיים היום, טען הנתבע, באמצעות בא כוחו, כי ההכרעה בענין האחריות המשפטית לרטיבות היתה ונמצאת בידי המפקח על רישום המקרקעין ולא בידי המומחה, גם אם נקבע כך, לכאורה, בכתב המינוי.

אליבא דנתבע, למרות האמור בחוות הדעת "החד משמעית" הנ"ל, לא מוטלת האחריות המשפטית לתיקון הרטיבות ו/או למימונה על שכמו הוא אלא על שכמם של התובעים.

הנתבע מבסס טיעון זה על שני נימוקים :

א. הרטיבות שנתגלתה בדירת התובעים עפ"י חוות הדעת של המומחה - נגרמה עקב הצפה של המרפסת שבוצעה עפ"י קביעת המומחה ותחת פיקוחו, אך אין להסיק מכך שחודרת רטיבות מאותה מרפסת לדירת התובעים גם ממי גשם, השקיית עציצים ו/או שטיפת רצפה, כנטען בכתב התביעה. דהיינו, מכלל הן אתה שומע לאו. אם יש רטיבות כתוצאה מהצפה אין משמעות הדבר כי ישנה רטיבות כתוצאה של הקייה או של שטיפת רצפה, ולכן התביעה לא הוכחה.

ב. מאחר שבעבר בוצע תיקון ואיטום במרפסת דירתו של הנתבע, עפ"י צו של בית משפט ותחת פיקוחו של מומחה ו/או כונס נכסים, אין הוא אחראי לליקויים כלשהם הנובעים מאותו תיקון, והתיקון הנוכחי שיש לעשותו כיום עפ"י קביעת המומחה המוסכם, התובעים לבדם צריכים לשאת במימונו ו/או בעלותו הכספית.

ההכרעה

למותר לציין, כי טענות אלו של הנתבע, שבאו לאחר הגשת חוות הדעת של המומחה המוסכם, וחרף הממצאים הברורים הקבועים בה, יש בהן מידה רבה של "התחכמות" פסולה וניסיון שקוף של הנתבע להתנער מאחריותו לאחר שגילה שמסקנות המומחה הן לרעתו.

לענין קביעות המומחה - כפי שצויין לעיל, לא זו בלבד שאותו מומחה מוסכם שמונה נתבקש לקבוע "על מי מוטלת האחריות לתיקון הרטיבות", אלא גם נקבע בכתב מינויו כי חוות דעתו תהיה סופית ותחייב את הצדדים לפעול על פיה ללא כל עוררין. לפיכך, יש לדחות מכל וכל את הניסיון הנואל של הנתבע להתחמק בכל מיני אמתלאות ו/או תחבולות מההתחייבויות שלו ושל בעל הדין שכנגד בענין הסמכויות שניתנו למומחה.

אמנם, ההכרעה לענין "האחריות המשפטית" נתונה בסופו של דבר בידי בית המשפט ולא בידי המומחה, אך למפקח על רישום המקרקעין ניתנה ע"י המחוקק הסמכות ושיקול הדעת לסטות מדיני הראיות ומסדרי הדין הנהוגים בבתי המשפט (עפ"י סעיף 75 לחוק המקרקעין, התשכ"ט - 1969) אם היה משוכנע שהדבר יועיל לגילוי האמת ולעשיית צדק.

לפיכך, לכאורה, כך נעשה גם במקרה דנן. כפי שצויין לעיל, כבר בתחילת ההליכים קבעתי כי : "הפתרון הנכון, המהיר, היעיל, הקצר, הראוי והמושכל ואף הזול מבחינה כספית לפתרון הסכסוך הינו מינוי מומחה מוסכם ... שמסקנותיו וקביעותיו תהיינה סופיות ותחייבנה את הצדדים לפעול על פיהן ללא כל עוררין".

אלו הם הטעמים מדוע במקרה דנן מן הראוי ומן הנכון הוא לסטות מדיני הראיות ו/או מסדרי הדין הנהוגים בבתי המשפט ולהעניק למומחה את הקביעה גם בענין האחריות לרטיבות. שכן, מה הטעם למינוי מומחה מוסכם ולהסכמה הניתנת מראש לגבי היקף סמכויותיו ולכך שחוות דעתו

רחוב בן יהודה 34 (מגדל העיר), ירושלים
קבלת קהל: ימים א' - ה' שעות 08:30 - 12:30
☒ ת"ד 2093 ירושלים 91020
☎ 02 - 5696162 ☎ 02 - 6244704



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

תהא מחייבת, אם בסופו של דבר מקבלים את כל האמור בה אך לא מסכימים לתוצאותיה האופרטיביות.

אולם, גם ללא כל קשר לסמכות שהוענקה למפקח על רישום המקרקעין עפ"י סעיף 75 הנ"ל, מגיעים לאותה תוצאה ממש.

גם עפ"י ההנחה של הנתבע שתפקידו של המומחה המוסכם שמונה (להבדיל מתפקידו של בורר שמונה) "אינו אלא לקבוע ממצא עפ"י מומחיותו המקצועית ללא עריכת חקירה מעין שיפוטית לשם קביעת חיוב או חבות של אחד הצדדים" (אוטולוגי, בוררות – דין ונוהל, מהד' 3 מורחבת, עמ' 245), הרי קביעת המומחה כי הרטיבות מקורה וגורמיה הם בדירת הנתבע, משמעותה והפועל היוצא ממנה הם כי האחריות לתיקונה, להפסקתה ולמניעתה מוטלים על שכמו של הנתבע, גם אם המומחה לא היה מציין זאת בחוות דעתו, כפי שעשה.

כפי שצויין לעיל, הממצאים בחוות הדעת של המומחה הם ברורים וחד משמעיים, מה גם שאין הוא שולל את האפשרות שהרטיבות תחדור מן המרפסת גם בגלל מקורות מים אחרים כגון: שטיפת רצפות והשקיית עציצים (תשובתו מיום 3.5.02 לשאלות ההבהרה של ב"כ הנתבע).

אין הנתבע יכול להיבנות מהעובדה כי הרטיבות שנתגלתה בבדיקה היתה עקב הצפה של המרפסת, שכן עקב העדר האיטום בה סביר להניח כי גם מקורות מים אחרים יכולים לגרום לרטיבות בקנה מידה כזה או אחר.

לענין התיקון שנעשה במרפסת דירת הנתבע בעבר – מדובר בתיקון שנעשה בשנת 1979 (!) או בסמוך לו, עפ"י פסק דין שניתן בבית משפט השלום בירושלים, ואין לענין זה ולא כלום עם הרטיבות הנוכחית.

עפ"י סעיף 3 (ב) לתקנון המצוי "בעל דירה זכאי לדרוש מבעל דירה אחרת שיבצע תיקון בדירה האחרת שאי ביצעו עלול לפגוע בדירתו של דורש התיקון".

משמע, הנתבע כבעל דירה בבית משותף אחראי באופן ישיר ובלעדי לכל נזק הנגרם מדירתו לבעל דירה אחר, ואין הוא רשאי ו/או זכאי להסתתר מאחורי כתפו של מבצע התיקון שנעשה, אם תיקון זה לא צלח.

בנסיבות אלו, יכולה אולי להיות לנתבע עילת תביעה (לאחר יותר מ-20 שנה !?) נגד מי שביצע את התיקון אך לא יכולה לעמוד לו טענת הגנה בפני התובעים.

למותר גם לציין, כי אחזקה שוטפת של רכוש אינה פעולה חד פעמית שבעל דירה יכול לצאת ידי חובתו ע"י עשייתה פעם אחת בלבד, שכן חובתו עפ"י הוראות חוק המקרקעין היא מתמשכת ותמידית כלפי שאר בעלי הדירות בבית משותף, וכל נזק ו/או פגיעה הנגרמים לבעל דירה אחר מהווים עילת תביעה חדשה, עצמאית והעומדת בפני עצמה – לגבי כל אירוע ואירוע שכזה.

סיכומו של דבר ;

דינה של התביעה להתקבל.

אני מחייב, איפוא, את הנתבע כדלקמן :

רחוב בן יהודה 34 (מגדל העיר), ירושלים
קבלת קהל: ימים א' – ה' שעות 08:30 – 12:30
☒ ת"ד 2093 ירושלים 91020
☎ 02 – 5696162 ☎ 02 – 6244704



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

- א. לתקן תוך 45 יום מקבלת פסק דין זה את כל הטעון תיקון במרפסת דירתו, בהתאם לחוות הדעת ההנדסית של המהנדס י. ברגמן מיום 1.5.02. על העבודות המפורטות בחוות הדעת הנ"ל להתבצע תחת פיקוחו של המומחה הנ"ל וע"י קבלן שיאושר מראש על ידו.
- ב. עד לסיום עבודות התיקונים הנדרשים במרפסת שבדירת הנתבע, על הנתבע להקפיד הקפדה יתרה וחמורה על השימוש במים במרפסת דירתו, הן לצורך שטיפת הרצפה והן לצורך השקיית העציצים – על מנת למנוע נזק נוסף לדירת התובעים.
- ג. לתקן תוך 45 יום מקבלת פסק דין זה את כל הטעון תיקון בדירת התובעים, דהיינו תיקון הנזקים שנגרמו בה עקב הרטיבות, כולל תיקוני טיח, צבע וסיד, וניקיון הדירה.
- ד. להחזיר לתובעים את ההוצאות ששולמו על ידם למומחה המוסכם בגין בדיקתו ומתן חוות דעתו בסך כולל של - 2,808 ₪.
- ה. לשלם לתובע פיצוי כללי בגין נזקים, טרחה, עוגמת נפש וכיו"ב בסך כולל של - 1,000 ₪.
- ו. לשלם לתובעים הוצאות משפט בסך - 772 ₪ החזר האגרה ששולמה בגין הגשת התביעה ועוד סך של - 1,000 ₪ + מע"מ שכר טרחת עו"ד.
- ז. כל הסכומים המפורטים בס"ק ד' ה' ו-ו' לעיל ישאו הפרשי הצמדה וריבית צמודה כחוק החל מיום 1.6.02 ועד לתשלום בפועל.
- ניתן היום, ד' בסיון התשס"ב (15.5.02) בהעדר הצדדים ונשלח אליהם בדואר רשום עם אישור מסירה.

פנחס לוי
מפקח בכיר על רישום המקרקעין

רחוב בן יהודה 34 (מגדל העיר), ירושלים
קבלת קהל: ימים א' – ה' שעות 08:30 – 12:30
☒ ת"ד 2093 ירושלים 91020
☎ 02 – 5696162 ☎ 02 – 6244704